

a) Planta geral da linha concedida com a indicação do pontos de passagem obrigatórios, configuração do terreno, representada por meio de curvas de nível equidistantes de cinco metros no máximo, o, bem assim, em uma zona de cinquenta metros pelo menos, para cada lado, os campos, matas, terrenos pedregosos e brejos, e, sempre que for possível, a divisão das propriedades particulares, minas e terras devolutas.

Nessa planta, em escala de um para quatro mil, serão indicadas todas as distâncias kilométricas contadas a partir do ponto inicial da estrada; a extensão dos alinhamentos rectos e curvos; os graus e raio das curvas empregadas.

b) Perfil longitudinal, na escala de um para quatro mil, para as alturas, e de um para quatro mil, para as distâncias horizontais, mostrando, por meio da convenção, o terreno natural, as plataformas dos cortes e aterros e as obras de arte.

c) O perfil longitudinal deverá ser acompanhado de perfis transversaes intervallados de cinquenta metros, no máximo.

d) Projectos completos e especificações de todas as obras de arte necessárias para o estabelecimento da estrada, pontes, túneis, viaductos, pendibões, boeiros, estações e dependências, bem como plantas de todas as propriedades, na parte cuja desapropriação for indispensável.

e) O desenho dos trilhos e acessórios, em grandeza de execução.

f) Relação do material rodante, contendo o tipo das locomotivas, vagões, gondolas e carros de passageiros, na escala de um para dez mil, ou em catalogos das fabricas.

Nestas listas poderão ser apresentadas por seções, contanto que estas não sejam menores de cinco kilometros.

Os projectos das pontes, estações e outras obras importantes poderão ser apresentados á medida que ellas forem sendo executadas.

O Governo poderá rejeitar os projectos, quando não offerecerem garantias de solidez; mas terá então de apresentar as modificações que julgar convenientes.

Logo se suscitando a concessionaria a elles, poderá recorrer á arbitragem, como vzo determinado na clausula XIX.

VI

Dentro de seis mezas, a contar da data da publicação do decreto de concessão de licenças, deverão ser iniciados os trabalhos de construção desta estrada de ferro, os quaes deverão estar concluidos dentro de dois annos, e a contar da data de approvação dos projectos e que se refera a clausula antecedente.

Si, exeguido o prazo marcado para inicio, não houver se meçado as obras da linha, a concessionaria perderá a importância da caução, em proveito do Estado, salvo caso de força maior, a prazo do Governo, que concederá mais uma só prorrogação, de metade daquelle prazo.

VII

A execução feita pela concessionaria poderá ser laudada deoda que tenham sido dispendidos em construção tres por cento da importância total de 5.032.634\$8284, do orçamento approximativo.

A requerimento da Companhia, o Governo mandará um engenheiro da repartição competente examinar si a quantidade de obras feitas corresponde a tres por cento da importância assignada.

Esse exame não poderá durar mais da dois mezas. Os vencimentos do engenheiro, durante o tempo do exame, das obras, e o valor par conta da concessionaria e serão deduzidos da importância pela mesma caucionada.

Si, no fim de um mez, a contar da data do pedido do exame das obras, não tiver o Governo encarregado engenheiro algum desse serviço, será considerado o exame feito e o total da quantia caucionada poderá ser retirado, independentemente da verificação da obra feita.

VIII

O Governo, por seus agentes, poderá intervir, em qualquer tempo, em tudo o que se referir á solidez das obras, resistência do material e segurança do publico nesta estrada de ferro.

XI

As obras de construção desta estrada de ferro não poderão impedir: o escoamento das aguas das propriedades particulares, e a passagem das galerias de exgottas urbanas, de aguas utilidades para abastecimento ou para fins industriaes e agricolas, a navegabilidade dos rios e canais e o livre transito das vias publicas. Ficam a cargo desta estrada de ferro as despesas com as obras necessárias para o cruzamento das ruas, estradas publicas e caminhos particulares existentes ao tempo da construção da linha, ficando tambem a seu cargo as despesas com sinais e guardas, quando se tornarem precisos nesses cruzamentos. Os onus provenientes dos cruzamentos das vias publicas que se abrirem depois da construção desta estrada de ferro não serão por conta della.

X

Os preços de transporte nesta estrada de ferro serão fixados em tarifas previamente approvadas pela administração publica.

Essas tarifas deverão constar a indicação do logar de partida e de chegada, a determinação dos fretes pelas distancias a percorrer e a classificação dos generos.

Não poderão esses preços exceder os minimos adoptados para as linhas ferreas de equal bitola.

É vedado á estrada adoptar tarifas de favor para prejudicar ou favorecer pessoas ou empresas determinadas, assim como cobrar preços diferentes pelo transporte de passageiros e generos, feito em condições identicas, de modo que percorram distancias eguals, salvo o caso de tarifas differenciadas.

Depois de approvadas pelo Governo, serão as tarifas impressas em caracteres legiveis e collocadas em todas as estações, para conhecimento do publico.

XI

Quando houver necessidade de se elevarem os preços das tarifas, solicitará esta estrada licença do Governo, apresentando as razões do acrescimo. No prazo maximo de um mes receberá o Governo sobre a questão. Si não o fizer, fica entendido que o acrescimo de preço está approvedo. Nenhuma elevação de preços das tarifas poderá ter força obrigatoria, mesmo approvada pelo Governo, sinão depois da publicação na imprensa, durante dez dias, annunciando a modificação feita.

Essa publicação será feita nos jornaes de maior circulação da Capital do Estado, e, quando for possível, em um de cada localidade servida por esta estrada.

A redução dos preços das tarifas poderá ter lugar, independentemente de publicação previa.

Uma vez, porém, adoptada, a publicação será obrigatoria.

XII

As combinações que fizer esta estrada de ferro com outras a respeito da tarifas, ao terao força obrigatoria depois de approvadas pelo Governo.

XIII

Serão observadas nesta estrada de ferro, enquanto o Governo não expedir o regulamento da lei n. 30, de 13 de Junho de 1892, as bases geracs para o transporte da bagagem, encomendas e mercadorias, estabelecidas pelo decreto n. 1237, de 2 de Maio de 1889.

XIV

Para todos os effeitos legais ou resultantes de contractos de lucros distribuidos entre os accionistas desta estrada de ferro, quer a titulo de bonus, quer sob fórma de acções beneficiarias, ou por qualquer outro modo, serão computados conjunctamente com os pagos sob a denominação de dividendo.

Para todos os effeitos resultantes de contractos, esta estrada deverá apresentar ao Governo a conta do seu capital empregado na construção primitiva, nos melhoramentos da linha e suas dependencias.